

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6060/2541

นาย ปรีชา แสงวิไล
บริษัท ชวชัย จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 28 (2)

พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ.2534 มาตรา 5, มาตรา 6, มาตรา 7, มาตรา 16, มาตรา 17

การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 มาตรา 5 และ มาตรา 7 ได้แยกการกระทำของ นิติบุคคลและ บุคคลธรรมดาในการเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ ที่จะเป็น ความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้ต่างหากจากกัน ทั้งได้บัญญัติให้สิทธิแก่ สมาชิกวงแชร์ในการเรียกร้อง เอาแก่นายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์เฉพาะ บุคคลธรรมดา ที่เป็นนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์เท่านั้น แต่กรณีนายวงแชร์ หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์เป็นนิติบุคคล แล้วกฎหมายมิได้ให้สิทธิแก่สมาชิกวงแชร์ แต่อย่างใด และตามบัญญัติมาตรา 7 หาได้จำกัดให้สมาชิกวงแชร์ ฟ้องได้เฉพาะคดี แ่งไม่ เมื่อพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ มีบทบัญญัติความผิดและกำหนดโทษไว้เป็น ความผิดทางอาญาด้วย สมาชิกวงแชร์ย่อมมีสิทธิฟ้องบุคคลธรรมดา ที่เป็นนายวง แชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ที่กระทำการ ตามมาตรา 6 เป็นคดีอาญาได้ จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล เมื่อตามคำฟ้องปรากฏว่าโจทก์ ได้ร่วมเล่นแชร์ที่จำเลยที่ 1 จัดขึ้น ย่อมถือว่ามีส่วนร่วม ในการกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 ซึ่งต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติ การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 มาตรา 5 โจทก์ย่อมมิใช่ผู้เสียหายที่จะฟ้องจำเลยที่ 1 ว่า กระทำความผิดตามมาตรา 5 ซึ่งมีโทษตามมาตรา 16 ได้ ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 3

เป็นบุคคลธรรมดากรณีต้องด้วยมาตรา 6 และ 7 โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้รับผิดชอบตามมาตรา 6 ซึ่งมีโทษตามมาตรา 17 ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีจำเลยที่ 2 และที่ 3 ทั้งในฐานะส่วนตัวและในฐานะกรรมการมีอำนาจทำการแทน ผูกพันจำเลยที่ 1 เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2539 เวลากลางวัน จำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ จำเลยทั้งสามจัดให้มีการเล่นแชร์ขึ้นจำนวน 2 วง คือแชร์วงหุ้่นเอ และแชร์วงหุ้่นบี โดยจำเลยที่ 1 เป็นนายวงแชร์ทั้งสองวงซึ่งมีสมาชิกวงแชร์ทั้งสิ้นวงละ 11 คน โจทก์เป็นสมาชิกวงแชร์วงหุ้่นเอ และวงหุ้่นบี วงละ 1 มื้อ (คน) สมาชิกแต่ละคนของวงแชร์ทั้งสองวงมีภาระหน้าที่ต้องส่งเงินให้แก่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนายวงแชร์ทั้งสองวง เป็นงวดงวดแรกคนละ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทุนกองกลางในงวดแรกวงละ 2,000,000 บาท ในวันที่ 10 มิถุนายน 2539 และต้องส่งเงินงวดต่อไปคนละ 100,000 บาท ทุกวันที่ 20 ของเดือนที่มีการประชุมแชร์ เพื่อจำเลยที่ 1 จะได้รวบรวมเป็นเงินทุนกองกลางสำหรับสมาชิกวงแชร์ทั้งสองวงจะได้หมุนเวียนกันรับเงินทุนกองกลางในแต่ละงวดโดยวิธีการประชุม ซึ่งจะได้เงินทุนกองกลางแต่ละงวดงวดละ 1,100,000 บาท โดยจะทำการประชุมกันทุกวันวันที่ 10 ของเดือนถัดไป จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนายวงแชร์มีสิทธิได้รับเงินทุนกองกลางในงวดแรกโดยไม่ต้องประชุมจำเลยที่ 2 เป็นผู้ออกเช็คธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) สาขาบางมด ฉบับละ 200,000 บาท แทนจำเลยที่ 1 มอบให้แก่ลูกวงแชร์ทั้งสองวงทุกคน โจทก์ได้รับเช็คมา 2 ฉบับ ต่อมาเริ่มประชุมครั้งแรกวันที่ 10 กรกฎาคม 2539 โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ดูแลจัดการประชุมแชร์ทั้งสองวง จากนั้นปลายเดือนพฤศจิกายน 2539 โจทก์ได้รับแจ้งจากจำเลยที่ 2 และที่ 3 ว่า วงแชร์

ทั้งสองวงล้มทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเนื่องจากโจทก์ส่งเงินให้แก่จำเลยที่ 1 เพื่อรวบรวมเป็นเงินทุนกองกลางในแต่ละงวดทั้งสองวงมาโดยตลอดเป็นเงินวงหุ้นละ 700,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,400,000 บาท และโจทก์ยังประมูลแชร์ทั้งสองวงไม่ได้ การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นการร่วมกันจัดให้นิติบุคคลเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์อันมีเงินทุนกองกลางต่อหนึ่งงวดเกินกว่า 300,000 บาท เกี่ยวพันกันขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 มาตรา 5, 6, 7, 17, 26 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องของโจทก์แล้ว งดไต่สวนมูลฟ้องและวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 มาตรา 5 และ 6 ส่วนบทบัญญัติในมาตรา 7 ให้อำนาจสมาชิกวงแชร์ที่ตั้งขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา 6 มีสิทธิฟ้องเรียกร้องจากนายวงแชร์หรือผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ในทางแพ่งเท่านั้น โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 มาตรา 5 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้นิติบุคคลเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์" มาตรา 6 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้" และ มาตรา 7 บัญญัติว่า "บทบัญญัติในมาตรา

6 ไม่กระทบกระเทือนถึงการที่สมาชิกวงแซร์จะฟ้องคดีหรือใช้สิทธิเรียกร้องเอา กับ นายวงแซร์หรือผู้จัดการเล่นแซร์" จากบทบัญญัติดังกล่าว กฎหมายได้แยกการกระทำของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาในการเป็นนายวงแซร์หรือจัดให้มีการเล่นแซร์ที่จะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้ต่างหากจากกัน ทั้งได้บัญญัติให้สิทธิแก่สมาชิกวงแซร์ในการเรียกร้องเอา กับนายวงแซร์หรือจัดให้มีการเล่นแซร์เฉพาะบุคคลธรรมดาที่เป็นนายวงแซร์หรือจัดให้มีการเล่นแซร์เท่านั้น แต่กรณีนายวงแซร์หรือจัดให้มีการเล่นแซร์เป็นนิติบุคคลแล้วกฎหมายมิได้ให้สิทธิแก่สมาชิกวงแซร์แต่อย่างใด และตามบัญญัติมาตรา 7 นั้น หาได้จำกัดให้สมาชิกวงแซร์ฟ้องได้เฉพาะคดีแพ่งไม่ เมื่อพระราชบัญญัติการเล่นแซร์มีบทบัญญัติความผิดและกำหนดโทษไว้เป็นความผิดทางอาญาด้วย สมาชิกวงแซร์ย่อมมีสิทธิฟ้องบุคคลธรรมดาที่เป็นนายวงแซร์หรือจัดให้มีการเล่นแซร์ที่กระทำการตามมาตรา 6 เป็นคดีอาญาได้ คดีนี้จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลเมื่อตามคำฟ้องปรากฏว่าโจทก์ได้ร่วมเล่นแซร์ที่จำเลยที่ 1 จัดขึ้นย่อมถือว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 5 ดังกล่าว โจทก์ย่อมมิใช่ผู้เสียหายที่จะฟ้องจำเลยที่ 1 ว่ากระทำความผิดตามมาตรา 5 ซึ่งมีโทษตามมาตรา 16 ได้ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นบุคคลธรรมดา กรณีต้องด้วยมาตรา 6 และ 7 โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้รับผิดตามมาตรา 6 ซึ่งมีโทษตามมาตรา 17 ได้ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งงดการไต่สวนมูลฟ้องและพิพากษายกฟ้อง และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามในส่วนที่ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ชอบแล้ว ส่วนที่ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3 นั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลชั้นต้นเฉพาะจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเล่นแซร์พ.ศ. 2534 มาตรา 6 และ 17 ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งหรือคำพิพากษาใหม่ในส่วนดังกล่าวตามรูปคดี

(ไฟโรจน์ คำอ่อน-ชวลิต ศรีสง่า-วิเทพ ศิริพากย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>